

大法官講堂：
中華民國憲法及政府（一）

第十六講 解釋要旨
活在憲政時代——
自由民主憲政秩序與自我實現

授課教師：湯德宗教授
國立臺灣大學政治學系



【本著作除另有註明外，採取創用 CC「姓名標示—非商業性—相同方式分享」臺灣 3.0 版授權釋出】

〈活在憲政時代〉相關解釋要旨

湯德宗

憲法有聲書

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
第一屆（37.07～47.08：釋字 1～79）			
77 (46.06.24)	憲法第一百六十四條所謂教育科學文化之經費在市縣不得少於其預算總額百分之三十五，原係指編製預算時在歲出總額所佔之比例數而言。至追加預算，實因預算執行中具有預算法第五十三條所定情事始得提出者，自不包括在該項預算總額之內。	§164	[基本國策_教育文化]
第四屆（65.10～74.09：釋字 147～199）			
180 (72.05.06)	平均地權條例關於土地增值稅徵收及土地漲價總數額計算之規定，旨在使土地自然漲價之利益歸公，與憲法之規定並無牴觸。	§§15, 19, 143 [釋 190] [釋 215]	[基本國策_平均地權] Q 「漲價歸公」乃價值決定？
第五屆（74.10～83.09：釋字 200～366）			
214 (76.04.17)	信用合作社經營部分銀行業務，屬於金融事業，應依法受國家之管理。	§§14, 145, 149 [釋 276]	[基本國策_節制私人資本]
231 (77.10.07)	憲法第一百六十四條所謂「預算總額」，係指政府編製年度總預算時所列之歲出總額而言，並不包括因有緊急或重大情事而提出之特別預算在內。	§164	[基本國策_教育文化]
258 (79.04.06)	憲法第一百六十四條…旨在確定各級政府編製平常施政年度總預算時，該項經費應佔歲出總額之比例數。直轄市在憲法上之地	§164 [釋 77] [釋 231]	[基本國策_教育文化]

16 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
258 (續)	位，與省相當；其教育、科學、文化之經費所佔預算總額之比例數，應比照關於省之規定。		
313 (82.02.12)	對人民違反行政法上義務之行為科處罰鍰，涉及人民權利之限制，其處罰之構成要件及數額，應由法律定之。若法律就其構成要件，授權以命令為補充規定者，授權之內容及範圍應具體明確，然後據以發布命令，始符憲法第二十三條以法律限制人民權利之意旨。	§23 [釋 394] [釋 456]	[法律保留原則] [授權明確性]
第六屆（83.10～92.09：釋字 367～566）			
384 (84.07.28)	憲法第八條第一項所稱之「依法定程序」，係指凡限制人民身體自由之處置，不問其是否屬於刑事被告之身分，國家機關所依據之程序，須以法律規定，其內容更須實質正當，並符合憲法第二十三條所定相關之條件。	§§16, 23 [釋 491]	[正當程序_實質正當]
394 (85.01.05)	〈解釋理由書〉 [1] 對於人民違反行政法上義務之行為科處裁罰性之行政處分，涉及人民權利之限制，其處罰之構成要件及法律效果，應由法律定之。若法律就其構成要件，授權以命令為補充規定者，授權之內容及範圍應具體明確，然後據以發布命令，始符憲法第二十三條以法律限制人民權利之意旨。		[授權明確性]
400 (85.04.12)	憲法第十五條關於人民財產權應予保障之規定，旨在確保個人依財產之存續狀態行使其自由使	§15	[人性尊嚴&財產權] Q 「財產權應予保障」

《對話憲法·憲法對話》2016

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
400 (續)	用、收益及處分之權能，並免於遭受公權力或第三人之侵害，俾能實現個人自由、發展人格及維護尊嚴。如因公用或其他公益目的之必要，國家機關雖得依法徵收人民之財產，但應給予相當之補償，方符憲法保障財產權之意旨。		可導出「國家有維持人民最低生活所需之義務」？
409 (85.07.05)	徵收土地對人民財產權發生嚴重影響，舉凡徵收土地之各項要件及應踐行之程序，法律規定應不厭其詳。有關徵收目的及用途之明確具體、衡量公益之標準以及徵收急迫性因素等，均應由法律予以明定。	§§15, 23 [釋 384] [釋 432] [釋 491] [釋 521]	[法律保留原則]
432 (86.07.11)	會計師法第三十九條第六款規定：「其他違反本法規定者」，以違反會計師法為構成會計師之懲戒事由，其範圍應屬可得確定。同法第十七條規定：「會計師不得對於指定或委託事件，有不正當行為或違反或廢弛其業務上應盡之義務」，係在確立會計師之行為標準及注意義務所為之規定，要非會計師作為專門職業人員所不能預見，亦係維護會計師專業素質，增進公共利益所必要，與法律明確性原則及憲法第十五條尚無違背。	§§15, 23 [釋 295] [釋 491] [釋 545]	[明確性原則] Q 法律內容明確性何以時有疑義？與語文（中文）特性（嚴謹否）有關？
	〈解釋理由書〉 [1] 法律明確性之要求，非僅指法律文義具體詳盡之體例而言，立法者於立法定制時，仍得衡酌法		[法律明確性_三要件]

16 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
432 (續)	律所規範生活事實之複雜性及適用於個案之妥當性，從立法上適當運用不確定法律概念或概括條款而為相應之規定。有關專門職業人員行為準則及懲戒之立法使用抽象概念者，苟其意義非難以理解，且為受規範者所得預見，並可經由司法審查加以確認，即不得謂與前揭原則相違。		
443 (86.12.26)	憲法所定人民之自由及權利範圍甚廣，凡不妨害社會秩序公共利益者，均受保障。惟並非一切自由及權利均無分軒輊受憲法毫無差別之保障：關於人民身體之自由，憲法第八條規定即較為詳盡，其中內容屬於憲法保留之事項者，縱令立法機關，亦不得制定法律加以限制（參照本院釋字第三九二號解釋理由書），而憲法第七條、第九條至第十八條、第二十一條及第二十二條之各種自由及權利，則於符合憲法第二十三條之條件下，得以法律限制之。至何種事項應以法律直接規範或得委由命令予以規定，與所謂規範密度有關，應視規範對象、內容或法益本身及其所受限制之輕重而容許合理之差異。	§23	[層級化法律保留原則]
491 (88.10.15)	懲處處分之構成要件，法律以抽象概念表示者，其意義須非難以理解，且為一般受規範者所得預見，並可經由司法審查加以確認，方符法律明確性原則。	§§15, 18, 23 [釋 384] [釋 409] [釋 432] [釋 521]	[法律明確性]

《對話憲法·憲法對話》2016

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
499 (89.03.24)	憲法中具有本質之重要性而為規範秩序存立之基礎者，如聽任修改條文予以變更，則憲法整體規範秩序將形同破毀，該修改之條文即失其應有之正當性。憲法條文中，諸如：第一條所樹立之民主共和國原則、第二條國民主權原則、第二章保障人民權利、以及有關權力分立與制衡之原則，具有本質之重要性，亦為憲法整體基本原則之所在。基於前述規定所形成之自由民主憲政秩序，乃現行憲法賴以存立之基礎，凡憲法設置之機關均有遵守之義務。	§§25, 27, 133, 174 [釋 721]	[自由民主憲政秩序] Q 人民權利（基本權）既不得循修憲途徑變更，如何與時俱進？ Q 修憲應有實質界限？
	若此等代表（按：指全體國大皆由各政黨依其候選人在立法院選舉之得票比例分配產生）仍得行使憲法增修條文第一條以具有民選代表身分為前提之各項職權，將牴觸民主憲政之基本原則，是增修條文有關修改國民大會代表產生方式之規定，與自由民主之憲政秩序自屬有違。		Q 全額政黨比例代表所組成之國民大會何以不能行使修憲權？
	上開增修條文§§ 1-III, 4-III，計分別延長第三屆國民大會代表任期2年又42天及第四屆立法委員任期5個月。按國民主權原則，民意代表之權限，應直接源自國民之授權，是以代議民主之正當性，在於民意代表行使選民賦予之職權須遵守與選民約定，任期屆滿，除有不能改選之正當理由	'99 增 §1 [釋 31] [釋 261]	Q 國代修憲延長任期何以違憲？

16 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
499 (續)	外應即改選，乃約定之首要者，否則將失其代表性。本院釋字第261號解釋：「民意代表之定期改選，為反映民意，貫徹民主憲政之途徑」亦係基於此一意旨。所謂不能改選之正當理由，須與本院釋字第31號解釋所指：「國家發生重大變故，事實上不能依法辦理次屆選舉」之情形相當。本件關於國民大會代表及立法委員任期之調整，並無憲政上不能依法改選之正當理由，逕以修改上開增修條文方式延長其任期，與首開原則不符。而國民大會代表之自行延長任期部分，於利益迴避原則亦屬有違，俱與自由民主憲政秩序不合。		Q 言必稱「自由民主憲政秩序」？
521 (90.02.09)	法律明確性之要求，非僅指法律文義具體詳盡之體例而言，立法者仍得衡酌法律所規範生活事實之複雜性及適用於個案之妥當性，運用概括條款而為相應之規定。	§§15, 23 [釋 384] [釋 409] [釋 432] [釋 491]	[法律明確性]
525 (90.05.04)	信賴保護原則攸關憲法上人民權利之保障，公權力行使涉及人民信賴利益而有保護之必要者，不限於授益行政處分之撤銷或廢止，即行政法規之廢止或變更亦有其適用。	[釋 529]	[信賴保護] Q 信賴保護原則亦屬法律規定內容須「實質正當」之一部分？ Q 信賴保護原則旨在限縮立法裁量空間？
529 (90.07.13)	〈解釋理由書〉 [1] 行政法規公布施行後，制定或發布法規之機關依法定程序予以修改或廢止時，應兼顧規範對象信賴利益之保護。其因公益之	[釋 525]	[信賴保護]

《對話憲法·憲法對話》2016

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
529 (續)	必要廢止法規或修改內容，致人民客觀上具體表現其因信賴而生之實體法上利益受損害，應採取合理之補救措施，或訂定過渡期間之條款，俾減輕損害，方符憲法保障人民權利之意旨。		
530 (90.10.05)	審判獨立乃自由民主憲政秩序權力分立與制衡之重要原則，為實現審判獨立，司法機關應有其自主性。	§§23, 77	[審判獨立]
545 (91.05.17)	醫師法 §25 規定：「醫師於業務上如有違法或不正當行為，得處一個月以上一年以下停業處分或撤銷其執業執照。」所謂「業務上之違法行為」係指醫師於醫療業務，依專業知識，客觀上得理解不為法令許可之行為，此既限於執行醫療業務相關之行為而違背法令之規定，並非泛指醫師之一切違法行為，其範圍應屬可得確定；所謂「業務上之不正當行為」則指醫療業務行為雖未達違法之程度，但有悖於醫學學理及醫學倫理上之要求而不具正當性應予避免之行為。法律就前揭違法或不正當行為無從鉅細靡遺悉加規定，因以不確定法律概念予以規範，惟其涵義於個案中並非不能經由適當組成之機構依其專業知識及社會通念加以認定及判斷，並可由司法審查予以確認，則與法律明確性原則尚無不合，於憲法保障人民權利之意旨亦無牴觸。	§15	[法律明確性] Q 法律明確性要求於針對專門職業及技術人員所為之執業規範與對一般人民之行為規範，其標準有無不同？

16 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
560 (92.07.04)	勞工保險乃立法機關本於憲法保護勞工、實施社會保險之基本國策所建立之社會福利制度，旨在保障勞工生活安定、促進社會安全。勞工保險條例第六十二條之規定，乃為減輕被保險人因至親遭逢變故所增加財務負擔而設，自有別於一般以被保險人本人發生保險事故之給付，兼具社會扶助之性質，應視發生保險事故者是否屬社會安全制度所欲保障之範圍決定之。	§§7, 15, 23 [釋 609]	[基本國策_勞工保險性質]
新制（92.09～：釋字 567～）			
574 (93/03/12)	〈解釋理由書〉 [4] 法治國原則為憲法之基本原則，首重人民權利之維護、法秩序之安定及信賴保護原則之遵守。因此，法律一旦發生變動，除法律有溯及適用之特別規定者外，原則上係自法律公布生效日起，向將來發生效力。惟人類生活有其連續性，因此新法雖無溯及效力，而係適用於新法生效後始完全實現之構成要件事實，然對人民依舊法所建立之生活秩序，仍難免發生影響。此時立法者於不違反法律平等適用之原則下，固有其自由形成空間。惟如人民依該修正前法律已取得之權益及因此所生之合理信賴，因該法律修正而向將來受不利影響者，立法者即應制定過渡條款，以適度排除新法於生效後之適用		[信賴保護]

《對話憲法·憲法對話》2016

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
574 (續)	，或採取其他合理之補救措施，俾符法治國之法安定性原則及信賴保護原則。		
589 (94.01.28)	第三屆監察委員開始任職時，七十四年十二月十一日修正公布之政務官退職酬勞金給與條例尚無落日條款之規定，亦即第三屆監察委員就任時，係信賴其受任期之保障，並信賴於其任期屆滿後如任軍、公、教人員年資滿十五年者，有依該給與條例 §4 擇領月退職酬勞金之公法上財產權利。惟為改革政務人員退職制度，而於九十三年一月七日另行制定公布政務人員退職撫卹條例（以下簡稱「退撫條例」），並溯自同年月一日施行。依新退撫條例，政務人員與常務人員服務年資係截然區分，分段計算，並分別依各該退休（職）法規計算退休（職）金，並且政務人員退職撫給與，以一次發給為限，而不再有月退職酬勞金之規定。對於受有任期保障以確保其依法獨立行使職權之政務人員於新退撫條例公布施行前、後接續任年資合計十五年者，卻無得擇領月退職酬勞金之規定，顯對其應受保護之信賴利益，並未有合理之保障，與前開憲法意旨有違。 ① 政務人員退職撫卹條例 2006/05/17 修正，於第二條增定過渡條款。	[釋 525] [釋 529]	[信賴保護] Q 系爭之信賴利益何以應受保障？ Ω 系爭條例「真正溯及既往」，且聲請人為依法應獨立行使職權之政務人員

16 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
605 (94.11.09)	八十八年施行細則 §15-III 修正規定，使公務人員原任聘用人員年資，依八十四年十二月二十六日修正發布之公務人員俸給法施行細則及八十七年一月十五日修正發布之公務人員俸給法施行細則 §§ 15-II, III，得按年提敘俸級至年功俸最高級者，僅得提敘至本俸最高級為止。並另以指定施行日期方式，訂定過渡條款。衡量此項修正，乃為維護公務人員文官任用制度之健全、年功俸晉敘公平之重大公益，並有減輕聘用人員依八十八年修正前舊法規得受保障之利益所受損害之措施，已顧及憲法上之信賴保護原則，與平等原則亦尚無違背。	§§7, 18, 22, 23 [釋 483] [釋 485] [釋 501] [釋 525] [釋 575]	[信賴保護]
609 (95.01.27)	勞工依法參加勞工保險所生之公法上權利，亦應受憲法之保障。關於保險效力之開始、停止、終止、保險事故之種類及保險給付之履行等，攸關勞工或其受益人因保險關係所生之權利義務事項，或對其權利之限制，應以法律或法律明確授權之命令予以規範，且其立法之目的與手段，亦須符合憲法第二十三條之規定，始為憲法所許。行政院勞工委員會七十七年四月十四日台七七勞保二字第六五三〇號函及七十九年三月十日台七九勞保三字第四四五一號函，就依法加保之勞工因罹患癌症等特定病症或其他傷	§§23, 153, 155； 增 §10-VIII [釋 560]	[基本國策_社會安全] Q 勞工依法參加勞工保險所生之公法上之權利＝勞工保險金給付請求權？

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
609 (續)	病，於保險有效期間死亡者，以各該傷病須在保險有效期間發生為條件，其受益人始得請領死亡給付，乃對於受益人請領死亡保險給付之權利，增加勞工保險條例所無之限制，與憲法第二十三條所定法律保留原則有違，於此範圍內，應不再適用。		[法律優位]
614 (95.07.28)	憲法上之法律保留原則乃現代法治國原則之具體表現，不僅規範國家與人民之關係，亦涉及行政、立法兩權之權限分配。給付行政措施如未限制人民之自由權利，固尚難謂與憲法第二十三條規定之限制人民基本權利之法律保留原則有違，惟如涉及公共利益或實現人民基本權利之保障等重大事項者，原則上仍應有法律或法律明確之授權為依據，主管機關始得據以訂定法規命令。	§§7, 18, 23 [釋 443] [釋 542]	[法律保留原則] Q 何以給付行政得放寬「法律保留原則」之適用，但不得排除「平等原則」之適用？
	主管機關依法律授權所訂定之法規命令，其屬給付性質者，亦應受相關憲法原則，尤其是平等原則之拘束。		
619 (95.11.10)	對於人民違反行政法上義務之行為處以裁罰性之行政處分，涉及人民權利之限制，其處罰之構成要件及法律效果，應由法律定之，以命令為之者，應有法律明確授權，始符合憲法第二十三條法律保留原則之意旨。	§23 [釋 394] [釋 402]	[法律保留原則]
	土地法施行細則第 15 條…顯以法規命令增加裁罰性法律所未規		Q 法規命令是否「逾越」母法授權，應如何

16 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
619 (續)	定之處罰對象，復無法律明確之授權，核與首開法律保留原則之意旨不符。		判斷？其於「侵害行政」與「給付行政」有無不同？
620 (95/12/06)	〈解釋理由書〉 [4] 任何法規皆非永久不能改變，立法者為因應時代變遷與當前社會環境之需求，而為法律之制定、修正或廢止，難免影響人民既存之有利法律地位。對於人民既存之有利法律地位，立法者審酌法律制定、修正或廢止之目的，原則上固有決定是否予以維持以及如何維持之形成空間。惟如根據信賴保護原則有特別保護之必要者，立法者即有義務另定特別規定，以限制新法於生效後之適用範圍，例如明定過渡條款，於新法生效施行後，適度排除或延緩新法對之適用（本院釋字第五七七號解釋理由書參照），或採取其他合理之補救措施，如以法律明定新、舊法律應分段適用於同一構成要件事實等（八十五年十二月二十七日修正公布之勞動基準法增訂第八十四條之二規定參照），惟其內容仍應符合比例原則與平等原則。		[信賴保護]
636 (97.02.01)	〈解釋理由書〉 [2] 基於法治國原則，以法律限制人民權利，其構成要件應符合法律明確性原則，使受規範者可能預見其行為之法律效果，以確保法律預先告知之功能，並使執法	§§8, 16, 23 [釋 432] [釋 491] [釋 521] [釋 594] [釋 602]	[法律明確性] Q 法律明確性要求並不禁止使用「不確定法律概念」，乃事物本質（文字表達難以窮盡）

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
636 (續)	之準據明確，以保障規範目的之實現。依本院歷來解釋，法律規定所使用之概念，其意義依法條文義及立法目的，如非受規範者難以理解，並可經由司法審查加以確認，即與法律明確性原則無違。	[釋 617] [釋 623]	不得不然？法律與語言之關係？
638 (97.03.07)	〈解釋理由書〉 [1] 對於人民違反行政法上義務之裁罰，涉及人民權利之限制，其處罰之構成要件、法律效果，應以法律定之；以命令為之者，應有法律明確授權，始符合憲法第二十三條法律保留原則之意旨，本院釋字第三九四號、第四〇二號、第六一九號解釋足資參照。…行政處罰之處罰對象規定，亦涉及人民權利之限制，為符合法治國家處罰法定與處罰明確性之要求，除有法律或法律具體明確授權之法規命令為依據外，不得逕以行政命令訂之。	§23 [釋 394] [釋 402] [釋 619]	[法律保留原則]
640 (97.04.03)	財政部臺灣省北區國稅局書面審核綜合所得稅執行業務者及補習班幼稚園托兒所簡化查核要點第七點，與所得稅法第八十條第三項前段規定不符，增加人民法律所未規定之租稅程序上負擔，有違租稅法律主義，應自本解釋公布之日起至遲一年內失效。本院釋字第二四七號解釋應予補充。	§19 [釋 247]	[法律保留原則] Q 「租稅法律主義」為高密度之「法律保留原則」？
658 (98.04.10)	公務人員退休法施行細則第十三條第二項，欠缺法律具體明確授權；且其規定內容，並非僅係執行公務人員退休法之細節性、技	§§18, 23 [釋 443] [釋 568] [釋 575]	[法律保留原則] Q 何以「細節性、技術性事項」可不受「法律保留」原則之拘束？

16 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
658 (續)	術性事項，與憲法第二十三條法律保留原則有違，應自本解釋公布之日起至遲於屆滿二年時失其效力。 ① 公務人員退休法施行細則系爭條文業於 99/11/10 刪除。	[釋 614]	
674 (99.04.02)	台財稅字第八二〇五七〇九〇一號函、台內地字第〇九三〇〇六九四五〇號令就都市土地依法不能建築，仍作農業用地使用之畸零地適用課徵田賦之規定，均增加法律所無之要件，違反憲法第十九條租稅法律主義，其與本解釋意旨不符部分，應自本解釋公布之日起不再援用。	§19 [釋 620] [釋 622] [釋 625]	[法律保留原則] [法律優位] [租稅法律主義]
680 (99.07.30)	懲治走私條例第二條第一項規定：「私運管制物品進口、出口逾公告數額者，處七年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金。」第三項規定：「第一項所稱管制物品及其數額，由行政院公告之。」其所為授權之目的、內容及範圍尚欠明確，有違授權明確性及刑罰明確性原則。 ① 懲治走私條例於 101/06/13 修訂第 2 條，明訂授權內容及範圍。	[釋 522]	[授權明確性]
682 (99.11.19)	〈解釋理由書〉 [1] 對於參加考試資格或考試方法之規定，性質上如屬應考試權及工作權之限制，自應符合法律保留原則、比例原則及平等權保	§§7, 15, 18, 23, 86 [釋 547]	[法律保留原則_例外_]考試資格及方法]

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
682 (續)	障等憲法原則。惟憲法設考試院賦予考試權，由總統提名、經立法院同意而任命之考試委員，以合議之方式獨立行使，旨在建立公平公正之考試制度；就專門職業人員考試而言，即在確保相關考試及格者具有執業所需之知識與能力，故考試主管機關有關考試資格及方法之規定，涉及考試之專業判斷者，應給予適度之尊重，始符憲法五權分治彼此相維之精神。		Q 何謂「給予適度之尊重」？放寬違憲審查基準？
687 (100.05.27)	〈解釋理由書〉 [1] 基於無責任即無處罰之憲法原則，人民僅因自己之刑事違法且有責行為而受刑事處罰，法律不得規定人民為他人之刑事違法行為承擔刑事責任。	§7	[正當程序_實質正當]
707 (101/12/28)	教育部九十三年十二月二十二日修正發布之公立學校教職員敘薪辦法關於公立高級中等以下學校教師部分之規定，與憲法上法律保留原則有違，應自本解釋公布之日起，至遲於屆滿三年時失其效力。	§15, 165 [釋 614] [釋 443] [釋 658]	[法律保留原則]
	〈解釋理由書〉 [1] 基於憲法上法律保留原則，政府之行政措施雖未限制人民之自由權利，但如涉及公共利益或實現人民基本權利之保障等重大事項者，原則上仍應有法律或法律明確之授權為依據，主管機關始得據以訂定法規命令。		Q 本件擴張法律保留原則之適用範圍，使及於「授益行政」？

16 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
707 (續)	[2] 系爭辦法…事涉上開教師待遇之所得，係屬涉及上開教師財產權之保障及公共利益之重大事項，其未經法律之授權以爲依據，核諸首開說明，與憲法上法律保留原則自屬有違。 〈湯大法官德宗部分不同意見書〉 一、本號解釋實際推翻了本院向來關於「法律保留原則」僅屬「侵害（干涉）保留」的理解。 二、「重要事項保留」旨在維護立法權力，而非課予立法義務。		
717 (103.02.19)	按新訂之法規，原則上不得適用於該新法規生效前業已終結之事實或法律關係，是謂禁止法律溯及既往原則。…將新法規適用於舊法規施行時期內已發生，且於新法規施行後繼續存在之事實或法律關係，並非新法規之溯及適用。 〈解釋理由書〉 [1] 人民對依法規取得之有利法律地位或可合理預期取得之利益，於客觀上有表現其信賴之事實，而非純爲願望或期待，並具有值得保護之價值者（本院釋字第五二五號解釋參照），其信賴之利益即應加以保護。法規變動（制定、修正或廢止）時，在無涉禁止法律溯及既往原則之情形，對於人民既存之有利法律地位（本院釋字第五二九號解釋參照）或可得預期之利益（本院		[法律不溯既往] Q 「真正溯及」何以原則上禁止？
			[信賴保護]

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
717 (續)	釋字第六〇五號解釋參照)，國家除因有憲政制度之特殊考量外(本院釋字第五八九號解釋參照)，原則上固有決定是否予以維持以及如何維持之形成空間，惟仍應注意人民對於舊法有無值得保護之信賴及是否符合比例原則。		
	〈湯大法官德宗協同意見書〉 信賴保護之真諦乃在於利益衡量—法規變動所欲追求之公益 v. 人民信賴法規存續之信賴利益。		[信賴保護核屬利益衡量]
	系爭規定既未追繳相關退休公教人員前已領受之 18%優惠存款利息，僅限制原簽訂(兩年一期)之優存契約期滿後得再辦優存之(供保養老給付)金額，自屬「非真正溯及」之情形，不在「法律不溯既往」禁止之列。		
	法律不溯既往原則，旨在簡化(而非省略)信賴保護原則的第一層利益衡量。換言之，當法規變動不涉(真正)「溯及既往」(而屬不真正「溯及既往」)者，雖可「推定」法規變動所欲追求之公益大於人民信賴法規存續之信賴利益，而允許法規之變動；但如具有信賴利益之人民能舉證其信賴利益大於國家變動法規所欲追求之公益者，仍應例外地禁止法規之變動！		[法律不溯既往＝初步利益衡量]
	法規不真正溯及適用而能通過前述第一層概略的利益衡量者，猶		[細緻利益衡量＝按信賴利益之高低，採取

16 相關解釋要旨

釋號 (年.月.日)	主 旨	憲法關係條文 [相關解釋]	[作用分類] 觀想暨對話
717 (續)	應注意採取「適當」之保護措施。亦即，應按信賴利益之高低，進一步區分跨越新、舊法施行期間之繼續性事實或法律關係，並採取不同緩衝效果的信賴保護措施，始符合比例原則之精神。		不同緩衝效果的信賴保護措施]

《對話憲法・憲法對話》2016